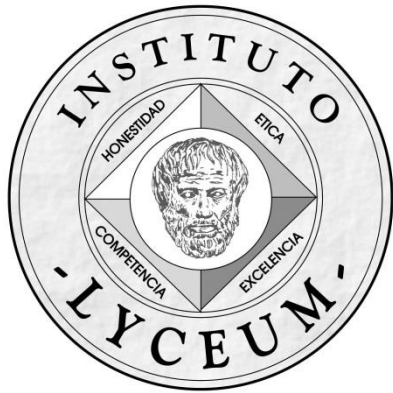




INSTITUTO LYCEUM

UNIDAD 6

**MANDATARIO REGISTRAL DEL AUTOMOTOR
Y CRED. PRENDARIOS**

DOMINIO. → Supone la posesión de la cosa y un título que justifique su propiedad. El único que tiene el dominio es el titular registral. No solo tiene el uso y goce de la cosa sino que tiene la disponibilidad. El Código Civil define el dominio como el Derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona.

CONDOMINIO. → Es el derecho de propiedad sobre una parte indivisa de una cosa mueble o inmueble, que pertenece a varias personas. Cada uno de los propietarios se denomina *condómino*.

MEDIDAS CAUTELARES.

Previo a cualquier acto registral y en especial previo a una transferencia es necesario constatar el estado de dominio.

A) PERSONALES. → Recaen sobre la persona.

1) Inhibición general de bienes → No le permite al titular registral disponer de su patrimonio. Recaen sobre las personas físicas y jurídicas. Son ordenadas judicialmente. Caducan a los 5 años sino son reinscriptas o al término que fije la ley local aplicable por el tribunal provincial que ordenó la medida. No tienen fecha de caducidad las ordenadas en quiebras o convocatoria de acreedores

MEDIDAS
CAUTELARES.



SIAP → Sistema Integrado de Anotaciones Personales creado por La DN a partir de diciembre del año 2000. Dentro de los 5 días hábiles administrativos las inhibiciones que se inscriben en los Registros Seccionales y en la D. N. estarán volcados en la Red.

2) Incapacidad. → Menores de edad. → Los menores de 18 años sólo pueden actuar a través de sus padres quienes ejercen la *patria potestad* y si no tienen padres deben estar representados por sus tutores.

→ Incapaces Mentales. → Los que no están en pleno uso de sus facultades mentales deben estar representados por sus curadores y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito.

B) REALES. → Recaen sobre las cosas o sea sobre los automóviles. Son de carácter judicial.

1) Embargo. → Caduca a los 3 años, sino se reinscribe.

2) Anotación de litis. → Es una medida cautelar que da a conocer la existencia de un juicio sobre determinado bien, en nuestro caso un automotor, para que los terceros que quieran adquirirlo sepan que como consecuencia del juicio, puede modificarse la situación registral del mismo. Esta medida no caduca con el transcurso del tiempo.

MEDIDAS CAUTELARES.
(continuación)



MEDIDAS CAUTELARES. (continuación)

3) Medidas de no innovar



Impide que una determinada situación jurídica del automotor pueda ser modificada mientras se tramita el juicio. Esta medida tampoco caduca.

TRAMITE REGISTRAL.

Estas medidas previas o cautelares son de naturaleza judicial. Solo los integrantes del P.J. pueden decretar u ordenar su anotación o levantamiento. Son comunicaciones que adoptan la forma de oficios, o testimonios librados por disposición de los jueces y que serán aceptados por todos los Registros.

PRESENTACION.

- 1) Original y dos copias del oficio o testimonio firmado por el Juez o el Secretario.
- 2) S. T. 02. E que entra como minuta, casilleros 1 y 3 para anotar las medidas, casilleros 2 y 4 para levantarlas.

La persona que lo diligencia y realiza el trámite ante el Registro debe estar autorizada en el mismo con facultades de sustituir.

CONSTATACION DE ORDENES JUDICIALES.

Para la toma de razón del trámite registral, derivado de una orden judicial o administrativa que implique la modificación de la titularidad o de las condiciones de dominio, etc. deberá el Registro constatar la real existencia de la orden (oficio-testimonio).

- 1) En el caso que la orden hubiera emanado de un juzgado con asiento en la misma localidad del Registro verificando su libramiento en el mismo.

**CONSTATACION
DE ORDENES
JUDICIALES.
(continuación).**

- 2) En el caso de que la orden hubiera emanado de un juzgado con asiento en una localidad distinta solicitando la constatación en cualquier Registro de esa localidad. El plazo máximo de constatación es de 15 días.

INFORMES.

**INFORME
DE ESTADO
DE DOMINIO.**

Es la petición destinada a conocer las constancias que obran en el Registro Seccional referente a la situación jurídica del automotor o de su Titular registral.

Se expide en hojas simples y 2 ejemplares firmados y sellados por el Encargado de Registro. El original del informe se entrega al peticionante y el duplicado se agrega al legajo.

PETICIONANTE.

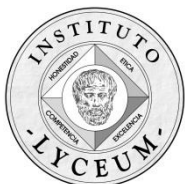
S. T. 02. Firma Certificada.

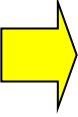
Cualquier persona que acredite su interés legítimo (porque y en qué carácter). Si es mandatario: *“...en mi carácter de mandatario de xx por posible compra...”*

No bloquea el legajo, es decir que con posterioridad al pedido pueden entrar embargos, inhibiciones, etc.

**FORMULARIO
57**

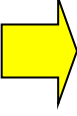
Formulario 57 original y duplicado. Firma certificada. Es un pedido de informes de estado de Dominio en cualquier Registro Seccional, referido a automotores radicados en otro Registro Seccional, a través del sistema SURA (Sistema único de registración de automotores) que reemplazo al Sistema Infoauto a partir del 28/06/2012



FORMULARIO 58  **Formulario 58. No requiere certificación de firma.**
El interesado podrá pedir informes directamente a la Dirección Nacional, en lugar de ante el Registro Seccional. La Dirección Nacional enviara vía Fax esa petición al Registro de radicación del automotor, el que producirá el informe y lo enviará vía fax a la D. N .

INFORME HISTORICO.  **S.T. 02. Consignándose en el rubro E: Declaraciones: “Informe Histórico”.**
Cualquier persona podrá pedir un informe acerca de la situación jurídica del automotor donde se indique la totalidad de los titulares registrales que éste ha tenido desde su inscripción inicial. Contendrá los datos personales de cada uno de los titulares, así como el período en que fueron titulares. Cuando el pedido de informes se refiera a automotores radicados en otro Registro Seccional, se presentarán el Formulario 57 y 58 según corresponda.

INFORME NOMINAL.  **S.T. 02. Consignándose en el rubro E: Declaraciones: “Informe Nominal”.**
Cualquier persona puede solicitar ante los Registros Seccionales de Propiedad del Automotor informes sobre los dominios radicados en los Registros y cuyo titular registral sea una persona física o jurídica.
Se deberá consignar los datos de la persona sobre la cual se solicita el informe, nombre y apellido, o denominación social, y si tuviera tipo y número de documento o datos de inscripción.
También puede solicitarse ante la D. N. mediante el formulario 58 y en este caso se informará la titularidad registral de los automotores que la persona tenga en cualquier Registro del país.

INFORME DE ESTADO DE DOMINIO URGENTE.  **S.T. 02. Se acompaña la S.T. 99 , la cual no requiere certificación de firma.**
Cualquier persona puede solicitarlo dentro de las tres primeras horas de atención al público. El Encargado lo expedirá el día de su presentación antes o dentro de la última hora de atención al público.

**CONSULTA
DE LEGAJO.**

También se puede constatar el dominio a través de una Consulta de Legajo.

S.T. 02 casillero 20, poniendo en el rubro E: "Declaraciones:"Consulta de Legajo".

No implica la entrega de un informe. Se examina la documentación en presencia del Encargado de Registro.

Cuando la consulta la realiza un

- Mandatario matriculado.
- Abogado.
- Escribano.
- Contador Público.

- 1) Están exentos del uso de la S. T.
- 2) Acreditan identidad con la credencial, agregando una fotocopia certificada por el Encargado al legajo y firmando el mismo.
- 3) Previo pago del arancel.

CERTIFICADO DE ESTADO DE DOMINIO.

**CERTIFICADO
DE ESTADO DE
DOMINIO.**

Asimismo se puede constatar el dominio a través de un Certificado de Estado de Dominio. El Registro informará los mismos datos que constan en el informe, pero este pedido bloquea el legajo. Es decir otorga prioridad registral durante 15 días hábiles administrativos, a partir de la hora 0 siguiente a su expedición y hasta las 2 primeras horas hábiles administrativas del día siguiente al décimo quinto día de expedido el certificado. Cualquier otro trámite que ingrese al Registro, por ej. embargos, inhibiciones, etc. y demás medidas que se soliciten y que graven el automotor, quedan suspendidas y serán condicionales a la inscripción de las transferencia.

Continúa...



**CERTIFICADO
DE ESTADO DE
DOMINIO.**
(continuación).

Se expide en hoja simple y 3 ejemplares, original y triplicado para el peticionante y el duplicado para el legajo. El encargado firma cada uno de ellos.

**PETICIONANTE
DE
CERTIFICADO
DE ESTADO DE
DOMINIO.**

Para pedir el Certificado de Estado de Dominio se utiliza la S. T. 02 casillero 5, con la firma certificada.

Lo puede solicitar:

- El titular registral.
- En caso de condominio cualquiera de los condóminos.
- La autoridad judicial y los Escribanos Públicos

SOLICITUD TIPO 02.

Casilleros 1, 2, 3 y 4:



Anotación o levantamiento de medidas judiciales.

Casillero 5:



Certificado de Estado de Dominio.

Casillero 6:



Informe de Dominio.

Casillero 7:



Comunicaciones de Siniestros de la Cñía de Seguro.

Casillero 8:



Comunicaciones que formulen las autoridades Policiales.

Casillero 9:



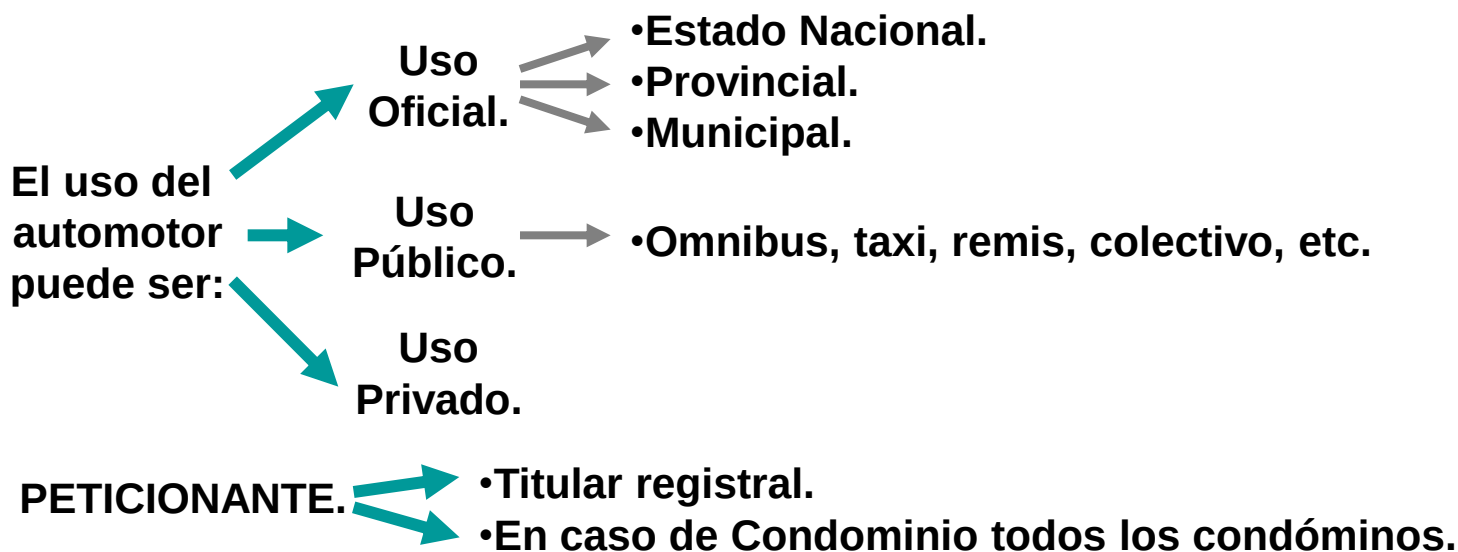
Certificados de transferencia.

- Casillero 10 al 14 :**  Para pedir duplicados de trámites ya realizados. El Registro entregará una fotocopia certificada de la S. T . que obra dentro del legajo.
- Casillero 15:**  Es para pedir al Registro la asignación de una nueva codificación.
- Casillero 16:**  Para peticionar duplicado de título.
- Casillero 17:**  Para peticionar:  •duplicado de cédula.
•renovación.
•adicional.
- Casillero 18:**  Para cambio de uso.
- Casillero 19:**  Para expedición de otras constancias registrales.
- Casillero 20:**  Es para varios trámites, por ej:
- 1) rectificación de los datos referidos al nombre y apellido o estado civil del titular registral.
 - 2) rectificación de datos referidos a la disponibilidad del bien.
 - 3) Cambio de denominación de persona jurídica.
 - 4) Consulta de legajo.
 - 5) Duplicado de chapa patente.
 - 6) Inscripción inmediata.
 - 7) Reinscripción de Contrato Prendario.
 - 8) Inscripción de la modificación del Contrato Prendario.
 - 9) Inscripción del endoso prendario.
 - 10) Inscripción de la Cancelación de la Prenda.

Siempre hay que señalar con una cruz el casillero correspondiente y anular todos los casilleros que no se utilizan y consignar en “E” Declaraciones el carácter invocado por el solicitante, motivo y requerimiento.



CAMBIO DE USO.



St 02 . C. 18
consignar en
rubro "E"
Declaraciones
el nuevo uso.

Adjuntar.

Título y Cédula.

si no lo tiene

Verificación física.

- Denuncia Policial o
- Declaración Jurada certificada por Escribano Público.
- Nota simple firmada ante el Encargado de Registro.

El Registro expedirá nuevo título en el que se hará constar el nuevo uso y también nueva cédula de identificación en el que se deberá insertar en el reverso un sello con la leyenda: Taxis, Remis, Oficial o Público.

No colocará ningún sello cuando fuera privado o particular.

La inscripción inicial de cada vehículo se formaliza mediante la apertura de un legajo llamado B, que se individualiza por 3 letras y 3 números (AEP-654) que es el dominio que se le asigna al automotor. Este número de Dominio se conoce con el nombre de matrícula y es lo que identifica al automotor y se encuentra insertado en el título, en la cédula y en las placas metálicas, en el legajo B y en el legajo A que es el que se archiva en la Dirección Nacional.

El legajo se inicia con la hoja registral, en cuyo primer asiento se identifica al automotor mediante su matrícula y los datos personales de su primer propietario, ya sea una persona física o jurídica. A continuación de esa hoja inicial se irán asentando por orden cronológico, las inscripciones, transferencias y todo lo relacionado con la situación jurídica del automotor, los gravámenes y demás afectaciones.

Al mismo tiempo, se agregarán al legajo en el mismo orden, las Solicitudes utilizadas y la documentación exigida en cada trámite. Es decir que se trata de la historia del automotor desde la inscripción inicial hasta la baja del vehículo.

Reconstrucción de legajo.

El duplicado de las S. T. se archivan en la D. N. en el legajo A.

La existencia de los legajos A se justifica por razones de seguridad registral. En el supuesto que el Registro extravíe el legajo o en caso de siniestro, es posible su reconstrucción.



Categorías

- 1) Comerciantes que se ocupan de la compra y venta de automotores usados.
- 2) Los concesionarios oficiales de las empresas terminales nacionales.
- 3) Los representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras y sus concesionarios.
- 4) Los importadores habitualistas de automotores y sus concesionarios.

Inscripción

Mediante la S. T. 02.

En cuanto a la inscripción de los comprendidos en el punto 1) ante el Registro Seccional de la jurisdicción en donde se encuentra ubicado el local de ventas.

Mediante la S. T. “Comerciante habitualista (CH)”

En cuanto a la inscripción de los comprendidos en el punto 2), 3) y 4) ante el Registro de Comerciantes habitualistas de la D. N. Deberá acompañarse la documentación que acredite su identidad o personería y la acreditación de su situación fiscal. Cumplidos estos recaudos la D.N. otorgará el N° de comerciante habitualista que estará precedido por las letras “RC” o “RC M” según se trate de Concesionario oficial de automotores o motovehículos.

Requisitos

- 1) Que el local de ventas esté habilitado, lo que se acreditará con el título de propiedad o contrato de locación y la habilitación municipal.
- 2) Que estén inscriptos como comerciantes en el Registro Público de Comercio.
- 3) Contar con CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria).



Los automotores nuevos no inscriptos sean importados o fabricados en el país, ya se encuentren en poder de los fabricantes, concesionarios, importadores o adquirentes que los importan en forma directa, durante el período de inscripción no podrán circular si no tienen una placa de identificación provisoria.

Placas provisorias para fábricas terminales y representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras.

1er CASO

Automotores no inscriptos nacionales o importados por fábricas terminales, o por representantes y distribuidores de fábricas extranjeras.

En estos últimos dos casos previa solicitud de habilitación ante la D. N.

- 1) Las placas serán de papel. Se peticionan mediante la S. T. 02.
- 2) Su uso será limitado exclusivamente para trasladarse de las fábricas terminales o Aduanas hasta su depósito o desde estos a las concesionarias.
- 3) Tienen una vigencia máxima de 7 días corridos para automóviles y de 15 días corridos para camiones y vehículos de transporte.
- 4) La fecha de vencimiento es improrrogable.
- 5) Se podrán usar solamente para el vehículo de que se trata.

No obstante las fábricas terminales pueden usar identificación metálica para los automotores no inscriptos que deben rodar en tránsito o para ensayos en la vía pública (a prueba), antes de su entrega al concesionario. Podrán contar con 2

Continúa...



placas metálicas. Cada una de las placas metálicas se acompaña de las placas provisionales de papel y de un certificado emitido por la Dirección Nacional que contendrá la resolución emitida.

Placas provisionales para Importadores.

2do. CASO

Placas
provisionales
para
Importadores.



Son las placas provisionales para los automotores que introduzcan al país los importadores para comercializarlos y los usuarios que los importen en forma directa, solo para rodar entre la Aduana y el domicilio del Importador o Concesionario y viceversa.

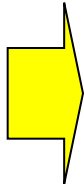
Son de papel y las entrega el Registro perteneciente al domicilio del importador. Se peticionan con la S. T. 02. Se acompaña el certificado de nacionalización o el despacho a plaza.

La validez es la misma que de las anteriores.

Placas provisionales para Concesionarios.

3ro. CASO

Concesionarios
oficiales de
automotores de
fabricación
nacional o importados
inscritos en la D. N.
como comerciantes
habitualistas.



Podrán solicitar al Registro Seccional que corresponda a su domicilio, la inscripción en el Régimen beneficiario de placas provisionales, para uso exclusivo de Concesionarios, mediante S. T. 02 casillero 20 consignándose en el rubro E esa leyenda.

La asignación de estas placas tendrá vigencia de 1 año calendario.

Se asigna a cada concesionario 1 o 2 placas provisionales. Si solicita mas de 2 y hasta un máximo de 6, el Registro entregará la cantidad peticionada teniendo en cuenta el promedio mensual de ventas.

Son de material plástico, con números y letras blancas sobre fondo rojo. Tiene la palabra *Concesionario* y el N° de inscripción como Comerciante habitualista. Se entrega un certificado de Placas Provisionales. El automotor sólo podrá estar a cargo de la persona autorizada expresamente y que tenga el certificado de Placas Provisionales.



Placas provisionales para subastados, etc.

4to. CASO

Automotores subastados por organismos públicos armados fuera de fábrica 0Km. de fabricación nacional.

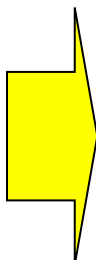


Se expide una placa provisional para llevar el automotor a verificar.
Tiene una vigencia 7 días corridos para autos y pick-ups y 15 para transportes y camiones.

Placas provisionales para el traslado de una jurisdicción a aquella donde debe peticionar su inscripción.

5to. CASO

Placas provisionales de los automotores nacionales o importados adquiridos en una ciudad distinta a aquella en la cual debe practicarse la inscripción inicial siempre que entre esas ciudades haya una distancia superior a los 100 Km.



Se peticionan mediante la S. T. 02 en el Registro Seccional del lugar de compra de la unidad y deberán ser devueltas al Registro Seccional en que se realice la inscripción inicial después de verificar.

Tiene una vigencia de 7 días corridos para automotores y pick-up y de 15 días corridos para camiones y vehículos de transporte.

Placas provisionarias para circular durante el trámite de reposición de placas metálicas.

Unidad 6

6to. CASO

Se extienden en caso de:

- Deterioro.
- Extravío.
- Robo.
- Hurto.

Validez 30 días corridos prorrogables.

Se peticionan mediante S. T. 02.

Se colocará el N° de Dominio y la letra D de duplicado o T de triplicado, etc.

Placas provisionarias para automotores importados en tránsito en la República Argentina.

7mo. CASO

Automotores importados que transitan por el territorio nacional desde su país de origen hasta su destino.

Se peticona mediante S.T. 02 ante el Registro Seccional con competencia sobre la Aduana por donde ingresó el automotor.

Se acompaña la documentación aduanera que acredite el ingreso legítimo del automotor al país.

Son de papel.

Tiene una vigencia de 7 días corridos para automotores, pick-up y 15 días para camiones y vehículos de transporte.



Permiso de circulación para moto vehículos.

**Son extendidos por los Registros Seccionales con competencia en motovehículos.
Su uso está limitado para el tránsito desde la Aduana hasta el domicilio del
importador o hasta la planta verificadora.**

Se peticiona mediante la S.T. 02.

Tiene una validez de 7 días corridos.

